

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3039/2535

ป.วิ.อ. มาตรา 226

ป.วิ.พ. มาตรา 95

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

นาย สุชิน สว่าง เลิศ

โจทก์

จำเลย

ผู้ตายบอกกับภริยาว่า จำเลยเป็นผู้ทำร้ายตนในวันที่ 21 ธันวาคม 2531 ในขณะที่มีอาการหนักขึ้นอันตรายรักษาไม่ทุเลาเนื่องจากมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง แพทย์ให้รับประทานยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวจนต้องหนีออกจากโรงพยาบาล แสดงถึงความหมดหวังในชีวิต ผู้ตายถึงแก่ความตายวันที่ 22 ธันวาคม 2531 คำบอกเล่าของผู้ตายดังกล่าวนับได้ว่าผู้ตายได้บอกเล่าในขณะที่ตนเองอยู่ในภาวะเป็นอันตรายใกล้ตาย รับฟังประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์อื่นได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้ท่อนไม้ไผ่เป็นอาวุธตีทำร้ายนายฉลอม 1 ครั้ง ถูกศีรษะบริเวณโคนหูซ้ายของนายฉลอมเป็นบาดแผลสาหัสเลือดตกในสมองโดยเจตนาฆ่าต่อมานายฉลอมถึงแก่ความตายเพราะบาดแผลดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์มีนายสว่างกับนายประเสริฐเป็นประจักษ์พยาน เห็นจำเลยถือไม้ไผ่ผ่านมาและตรงไปทางผู้ตายนายสว่างยังเบิกความต่อไปว่าจำเลยใช้ไม้ไผ่ตีทำร้ายผู้ตายที่ตัดดอกไม้ด้านซ้าย นายสว่างกับนายประเสริฐไม่มีสาเหตุกับจำเลย ทั้งมิได้เกี่ยวข้องเป็นญาติกับผู้ตาย ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลย พยานทั้งสองเบิกความได้สอดคล้องต้องกันน่าเชื่อถือ เหตุที่ก่อนผู้ตายถึงแก่ความตายพยานทั้งสองยังไม่เปิดเผยตัวผู้ทำร้ายผู้ตายเพราะผู้ตายขอให้ปิดเป็นความลับเนื่องจากผู้ตายถูกทำร้ายเพราะไปหาคนรักเก่าต้องการปกปิดภรรยา เมื่อมีอาการหนักในชั้นอันตรายรักษาไม่ทุเลา ไม่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ตามสมควรผู้ตายก็ได้บอกเล่าให้ภรรยาฟังดังปรากฏตามคำเบิกความของนางภรรณีการั ภรรยาผู้ตาย คำบอกเล่าของผู้ตายดังกล่าวนี้ได้ว่าผู้ตายได้บอกเล่าในขณะที่ตนเอง อยู่ในภาวะเป็นอันตรายใกล้ตายเพราะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง แพทย์ให้รับประทานยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวจนต้องหนีออกจากโรงพยาบาลแสดงถึงความหมดหวังในชีวิต ผู้ตายบอกกับนางภรรณีการัในวันที่ 21 ธันวาคม 2531และถึงแก่ความตายวันที่ 22 ธันวาคม 2531 คำบอกเล่าของผู้ตายที่บอกเล่าแก่นางภรรณีการั รับฟังประกอบคำเบิกความของนายสว่างและนายประเสริฐฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงพยานฐานที่อยู่ของจำเลยไม่พอฟังหักล้างพยานโจทก์ได้

พิพาทภายใน

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล ราชานุกร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>